Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

VISTOS:

La CARTA N°046-2026-CONSORCIO LAURENTH/RL, CARTA N°008-2026-CONSORCIO QUISAPATA, CARTA N°078-2026-UNAMBA-UEI/C.P.-PYONG, INFORME N°131-2026-UEI-UFE-UNAMBA/NQT, INFORME N°1669-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°1922-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N° 002-2026-JULIO ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°242-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, MEMORANDO N°517-2026-DIGA-UNAMBA, INFORME N°149-2026-UEI-UFE-UNAMBA/NQT, INFORME N° 1792-2026-ARG-UEI-UNAMBA; y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en artículo 19° de la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Publicas; la Autoridad de la gestión administrativa aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, entre otras establecidas en la Ley y el Reglamento, siendo responsable de las siguientes funciones: c) Autorizar las modificaciones contractuales que correspondan conforme al Reglamento;

Que, de la norma antes mencionada en el Artículo 63°, establece las modificaciones contractuales, en el numeral 63.3. Son supuestos para la modificación del contrato: c) La autorización de ampliaciones de plazo;

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en el artículo 198 numeral 198.1. En el caso de obras, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud: *a) Por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;*

Que, del reglamento de la Ley antes mencionado en el artículo 199 en el numeral 199.1 establece que, en caso de consultoría de obras, se sigue el siguiente procedimiento: a) El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo. Las solicitudes extemporáneas de ampliación de plazo se tienen por no presentadas; b) La autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud (…);

Que, mediante proceso de selección **CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 05-2026-CS-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

el **CONTRATO N° 089-2026-UNAMBA** en fecha 12 de mayo de 2026, a favor del Contratista Consorcio Laurenth cuyo objeto es la elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con un plazo de ejecución de 180 días;

Que, mediante CARTA N°046-2026-CONSORCIO LAURENTH/RL, de fecha 25 de junio de 2026 el Consorcio LAURENTH/RL, solicita ampliación de Plazo N° 01, sustentando en la concurrencia de factores técnicos no previstos en el expediente original y ajenos a la responsabilidad del contratista, específicamente: 1. Inconsistencias en Estudios Básicos: Discrepancias detectadas en la mecánica de suelos (NORMA TECNICA E.030) diseño sismorresistente, las cuales nos obligan a realizar ensayos complementarios para garantizar la integridad estructural; 2. Reprogramación Arquitectónica Obligatoria: Ajustes técnicos necesarios para el cumplimiento de las normas de seguridad humana (RNE A.130) y los estándares de licenciamiento SUNEDU, procesos ejecutados bajo metodología BIM para asegurar la compatibilización multidisciplinaria y el cumplimiento de las tolerancias técnicas requeridas, requiriendo un ajuste de 15 días calendario al plazo original de 180 días, estableciendo como nueva fecha de culminación el 24 de noviembre de 2026;

Que, con la Carta N° 008-2026-CONSORCIO QUISAPATA, de fecha 26 de junio de 2026, la supervisión CONSORCIO QUISAPATA, adjunta el Informe N° 06-2026-CQ-JS/CJCHU, mediante CARTA N° 006-2026-RDLCO, el Especialista en Estructuras de la Supervisión, concluye que es "necesario la realización de los estudios de refracción sísmica, y otros para determinar los parámetros faltantes a fin de obtener el perfil del suelo, mas no es necesario incluir en estos estudios el parámetro (Ts)" y se estima un plazo adicional de 20 días calendarios para su implementación, los cuales serán dispuesto de la siguiente manera: 15 días calendarios para los estudios adicionales requeridos y 05 días calendarios para la evaluación del mismo, toda vez que estos estudios adicionales, son indispensables para continuar con la elaboración del expediente técnico;

Que, con CARTA N°078-2026-UNAMBA-UEI/C.P.-PYONG de fecha 26 de junio de 2026 el Coordinador de proyecto, remite respuesta de solicitud de ampliación de plazo N°01, adjuntado el INFORME TÉCNICO N° 088-2026-UNAMBA-UEI/C.P.-PYONG, concluye que resulta técnicamente procedente otorgarla por veinte (20) días

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

calendario, al haberse demostrado la afectación de la ruta crítica (PERT-CPM) del proyecto como consecuencia de un hecho sobreviniente y de fuerza normativa (**Nueva Norma E.030-R.M. N°183-2026-VIVIENDA**), ajeno al contratista;

Que, mediante el INFORME N° 131-2026-UEI-UFE-UNAMBA/NQT de fecha 26 de junio de 2026, la Unidad Funcional de Estudios; concluye que CARTA N° 078-2026-UNAMBA-UEI/C.P.-PYONG en referencia al INFORME TÉCNICO N° 088-2026-UNAMBAUENC.P.-PYONG, del Coordinador de Proyectos, Arg. Paolo Yamil Ocsa Niño de Guzmán, que remite respuesta de la solicitud de ampliación de plazo N°01 del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI N*2642734; esta Unidad Funcional de Estudios da cumplimiento en atención a la CARTA N°008-2026-CONSORCIO QUISAPATA y CARTA N'046-2026- CONSORCIO LAURENTH/RL.

Que, a través del INFORME N° 1669-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 30 de junio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluye que; acoge lo señalado en el INFORME TÉCNICO N° 088-2026- UNAMBA-UEI/C.P.-PYONG, emitido por el Coordinador de Proyectos, así como en el INFORME N° 131-2026-UE-UFE-UNAMBA/NQT, emitido por la Unidad Funcional de Estudios, al verificarse que ambos informes sustentan técnica y administrativamente la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 01 del servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac", con CUI 2642734, por un periodo de veinte (20) días calendario;

Que, mediante CARTA N° 1922-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 30 de junio de 2026, la Dirección General de Administración solicito opinión legal sobre solicitud de ampliación de plazo a la Oficina de Asesoría Jurídica

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

Que, a través de la CARTA N°242-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 13 de julio de 2026; la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINIÓN LEGAL N° 002-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, de fecha 08 de julio de 2026, opinando lo siguiente:

Procedimiento, plazo evaluado y penalidades (Artículo 199° del Reglamento):

El Reglamento rige las pautas procedimentales del trámite de ampliación y la cuantificación del plazo, en esa medida, si bien el consultor formuló inicialmente un requerimiento de 15 días, la supervisión y el área técnica de la Entidad reformularon y sustentaron técnicamente que el ciclo completo de prospección sísmica en campo y su procesamiento en gabinete requiere rigurosamente de 20 días calendario (15 días para la ejecución y 5 para la evaluación técnica).

Ahora bien, legalmente la Entidad debe amparar el plazo estrictamente necesario para garantizar la viabilidad del proyecto y salvaguardar los estándares exigidos por la SUNEDU, es así que, forzar un plazo menor contravendría el principio de valor por dinero y eficacia consagrado en la ley.

Por último, con relación a los costos, de conformidad con los informes analizados, se deja constancia de que la presente ampliación se aprueba sin el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos.

CONCLUSIONES:

1. La solicitud de Ampliación de Plazo N°01 del Contrato N° 089-2026-UNAMBA cumple de forma estricta con las condiciones legales del artículo 63° de la Ley N° 32069 y los artículos 198° y 199° de su Reglamento.

2. Conforme a los informes técnicos de base, se encuentra plenamente acreditada la afectación a la ruta crítica del servicio debido a un hecho sobreviniente, de carácter normativo e imperativo (R.M. N° 183-2026-VIVIENDA), el cual no es imputable al contratista.
3. En concordancia con el criterio técnico, no encontramos impedimento legal para otorgar un plazo adicional de veinte (20) días calendario al Consorcio Laurenth, de conformidad con el dimensionamiento validado unánimemente por la Supervisión, la Coordinación de Proyectos y la Unidad Funcional de Estudios, supuesto que, se debe realizar sin reconocimiento de mayores gastos generales.

Que, mediante MEMORANDO N° 517-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 14 de julio de 2026, la Dirección General de Administración devolvió el expediente administrativo, formulando precisiones relativas a la numeración del informe de supervisión citado como sustento técnico y a la necesidad de un pronunciamiento técnico expreso; observaciones que fueron absueltas mediante INFORME N°149-2026-UEI-UFE-UNAMBA/NQT de fecha 14 de julio de 2026, por medio del cual la Unidad Funcional de Estudios, precisa que la referencia correcta corresponde al Informe N° 06-2026-CQ-JS/CJCHU, remitido mediante Carta N° 008-2026-CONSORCIO QUISAPATA, y ratificándose la Opinión Técnica

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

Favorable respecto de la procedencia de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01;

Que, a través del INFORME N° 1792-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 14 de julio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, hace suyo el contenido y las conclusiones del Informe N° 149-2026-UEI-UFE-UNAMBA/NQT;

Que, estando a los fundamentos técnicos y legales expuestos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y en uso de las facultades delegadas la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por **veinte (20) días calendario**, presentada por el CONSORCIO LAURENTH respecto del Contrato N° 089-2026-UNAMBA, correspondiente al servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac", con CUI N° 2642734, conforme a los fundamentos técnicos y legales expuestos; **sin reconocimiento de mayores gastos generales**, estableciéndose como nueva fecha de culminación contractual el 28 de noviembre de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

Resolución Directoral N°0165-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 14 de julio de 2026.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones exija al contratista la presentación del cronograma maestro de ejecución y el plan de trabajo actualizados a los nuevos plazos aprobados.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR la presente Resolución al CONSORCIO LAURENTH y CONSORCIO QUISAPATA para conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones, Unidad de Abastecimiento y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines que correspondan.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
ASESORÍA LEGAL
UNAMBA

ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
UEI
Contratistas
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA